



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊຸນ

ເລກທີ...../ລລທ.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ.....

ສັນຍາແຮງງານ ສໍາລັບ ພະນັກງານ 95%

ສັນຍາແຮງງານສະບັບນີ້ ສ້າງຂຶ້ນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊຸນ, ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນສາຍລົມ, ບ້ານ ສາຍລົມ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂທລະສັບ 021 219 465, ແຟັກ 021 219 690 ຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ “ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ”

ແລະ

ທ່ານນາມສະກຸນ.....ປະຈຸບັນຢູ່ບ້ານ
.....ເມືອງ.....ແຂວງ.....ເຮືອນເລກທີ
.....ໜ່ວຍ....., ຖືບັດປະຈຳຕົວເລກທີ.....ອອກໃຫ້ທີ່.....
ຄັ້ງວັນທີ.....ແລະ ບັດໝົດອາຍຸວັນທີຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ
“ຜູ້ອອກແຮງງານ”

ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຂອງ ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ສ້າງ
ຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບນໍາກັນໃນ
ການກໍານົດຂໍ້ຜຸກພັນຈໍານວນໜຶ່ງກ່ຽວກັບລະບຽບຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ໂດຍມີເນື້ອໃນລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ມາດຕາ 1 : ວ່າດ້ວຍຈຸດປະສົງ ແລະ ບ່ອນອີງ

ສັນຍາສະບັບນີ້ສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອຮັບປະກັນ ແລະ ຜຸກມັດຜູ້ອອກແຮງງານໃນການປະຕິບັດວຽກງານທາງ
ດ້ານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ. ສັນຍາສະບັບນີ້ໄດ້ອີງໃສ່ ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຜຸກພັນໃນສັນຍາແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 01/ສພຊ, ລົງວັນທີ 8 ທັນວາ 2008 ແລະ ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍແຮງງານ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 43/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ທັນວາ 2013.

ມາດຕາ 2 : ວ່າດ້ວຍສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຄູ່ສັນຍາ

2.1 ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ

1. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຕ່າງໆຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຢ່າງ
ເຂັ້ມງວດ.
2. ຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານສະບັບນີ້ ໄດ້ທຸກເວລາ ຖ້າຫາກວ່າ ຜູ້ອອກແຮງງານ ເຮັດຜິດກົດລະບຽບ ຂອງ
ບໍລິສັດ, ກົດໝາຍຂອງລັດ ຈົນເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ
ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຕ່າງໆຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
3. ເບີກຈ່າຍຄ່າແຮງງານໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເປັນລາຍເດືອນ ໂດຍຈະຈ່າຍໃຫ້ທຸກໆທ້າຍເດືອນ.
4. ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານສະຖານທີ່ ແລະ ອຸປະກອນການໃຊ້ງານທຸກຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ.

2.2 ສິດ ແລະ ພັນທະ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ

1. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງສະໜອງວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ຕົນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການ
ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ.

2. ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ປະສິດຜົນສຳເລັດຕາມໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
3. ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ໜ້າທີ່ ແລະ ປົກປັກຮັກສາວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຂອງ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານເປັນຢ່າງດີ;
4. ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ, ກົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ຂອງ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ, ກົດໝາຍແຮງງານ ແລະ ສັນຍາແຮງງານສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ;
5. ບໍ່ນຳເອົາຂໍ້ມູນຄວາມລັບທີ່ຕົນໄດ້ມານັ້ນໄປສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດໃດໜຶ່ງໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຢ່າງເດັດຂາດ.
6. ທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານທີ່ເກີດຈາກຄວາມຜິດພາດໂດຍເຈດຕະນາ ຫຼື ດ້ວຍຄວາມບໍ່ລະມັດລະວັງ ຂອງ ຜູ້ອອກແຮງງານຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
7. ເສຍອາກອນລາຍໄດ້ປະຈຳເດືອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 3 : ວ່າດ້ວຍການວິໄນຈ້າງງານ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ

1. ກຳນົດສັນຍາໃນການຈ້າງງານແມ່ນ 12 ເດືອນ, ນັບແຕ່ວັນທີ /..... /..... ຫາວັນທີ /..... /..... ໂດຍເມື່ອຄົບກຳໜົດສັນຍາຈ້າງຈະມີການປະເມີນເພື່ອເລື່ອນເປັນພະນັກງານຖາວອນ, ຕໍ່ສັນຍາ ຫຼື ຍົກເລີກສັນຍາກ່ອນກຳນົດໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ອອກແຮງງານເຮັດຜິດລະບຽບຂອງ ລລທ ຫຼື ກົດໝາຍຂອງລັດ.
2. ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຕົກລົງໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ເຂົ້າມາເຮັດວຽກເປັນພະນັກງານ 95% ສັງກັດ ພະແນກ/ສາຂາແຂວງ.....

ມາດຕາ 4 : ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍຂອງຜູ້ອອກແຮງງານມີດັ່ງນີ້ :

.....

.....

.....

ມາດຕາ 5 : ວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍການຈ້າງງານ

1. ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ໃຫ້ ຜູ້ອອກແຮງງານ ເປັນລາຍເດືອນ ໂດຍຈະຈ່າຍໃຫ້ທຸກໆທ້າຍເດືອນ.
2. ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍເງິນອຸດໜູນປະເພດຕ່າງໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ນະໂຍບາຍ-ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂອງ ລລທ.
3. ກຳນົດໃຫ້ມີພັກທາງລັດຖະການແມ່ນ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍແຮງງານ ແລະ ຕາມແຈ້ງການຂອງລັດຖະບານທີ່ແຈ້ງອອກມາແຕ່ລະໄລຍະ.
4. ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານມີສິດປະຕິບັດວິໄນ, ຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານສະບັບນີ້ ຫຼື ຮ້ອງຟ້ອງເປັນຄະດີຄວາມຕໍ່ສານໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າ ຜູ້ອອກແຮງງານ ເຮັດຜິດກົດລະບຽບ ຂອງ ບໍລິສັດ, ກົດໝາຍຂອງລັດ ຈົນເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ.

ມາດຕາ 6: ວ່າດ້ວຍຜົນສັກສິດນຳໃຊ້

ສັນຍາສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນຳໃຊ້ສຳລັບຄູ່ສັນຍາທັງສອງຝ່າຍ ນັບແຕ່ວັນທີ່ຄູ່ສັນຍາໄດ້ພ້ອມກັນລົງລາຍເຊັນເປັນ ຕົ້ນໄປ, ໂດຍທັງສອງຝ່າຍຖືສັນຍາໄວ້ຝ່າຍລະໜຶ່ງ (1) ສະບັບ, ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຖືສັນຍາສະບັບແທ້ ສ່ວນຜູ້

ອອກແຮງງານແມ່ນຖືສັນຍາສະບັບສໍາເນົາ ເພື່ອນໍາໃຊ້ໄວ້ເປັນຫຼັກຖານບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ
ສະເພາະຜູ້ໃຊ້ແຮງງານແມ່ນມອບໃຫ້ພະແນກຈັດຕັ້ງເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມການປະຕິບັດ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້.

ພະແນກ/ລາຍການ ສາຂາແຂວງ

ຜູ້ອອກແຮງງານ

ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ລາຍການ
ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ
(ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ)

ພະແນກຈັດຕັ້ງ
